

1503737-46.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 13 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503737-46.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503737-46.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 13 de novembro de 2021, por volta de 13h35min, na Rua Antero de Moura, próximo ao número 906, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava pedras de crack com peso bruto de 14g (catorze gramas), porções de

Cannabis sativa L (maconha), com peso bruto de 235g (duzentos e trinta e cinco gramas), pinos de cocaína com peso bruto de 139g (cento e trinta e nove gramas), 1992g (mil, novecentos e noventa e dois gramas) de Cannabis sativa L (maconha) a granel, um galão com 10000 ml (dez mil mililitros) de diclorometano de etila (lança perfume), um galão com 5000ml (cinco mililitros) de diclorometano de etila (lança perfume), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 15/16, auto de constatação provisória de págs. 17/18 e fotografias de págs. 21/26.

Notificado (pág. 93), apresentou o réu defesa preliminar (págs. 97/98). A denúncia foi recebida (págs. 100/102), o acusado foi citado (pág. 121). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sobrevivendo o interrogatório do acusado (pág. 135).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, devido à falta de prova cabal da autoria do delito, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo (págs. 175/181). A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu sobre a conduta imputada (págs. 185/188).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é improcedente.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme o auto de exibição e apreensão (págs. 15/16) e exame químico-toxicológico (págs. 156/165), analisando a constatação da autoria, que se trilha nas provas orais oferecidas pelas testemunhas, observa-se que nas oitivas colhidas dúvida acerca prática delitiva por parte do denunciado. Conforme manifestação final das partes, não há nos autos prova suficiente acerca da autoria da conduta atribuída ao réu.

Os policiais militares asseveraram ter o réu sido flagrado na posse de uma sacola e que, ao avistar os agentes da autoridade, correu e foi detido no interior de um imóvel abandonado, local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia e demais apetrechos indicativos do comércio ilícito.

O réu negou os fatos, aduzindo que estava na casa da esposa e mora no mesmo beco mencionado pelos policiais. Eles o abordaram e falaram que iria fazer uma rotina. Estava assinando na rua. Eles falaram que era abordagem normal. Permaneceu sentado, eles entraram no local onde encontrara tudo e falaram que era dele. Disse que tinha acabado de chegar é trabalhador, trabalha com ar condicionado e não precisa mentir de nada. Negou ter entrado nessa casa. Mora do lado do local. Nada encontraram com ele. Eles o deixaram no chão e os policiais acharam os entorpecentes na casa. Nunca tinha visto os policiais.

Nesse contexto, parece inverossímil que a pessoa que esteja na prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, flagrado na via pública com uma sacola de entorpecentes por policiais militares, fuja e se abrigue justamente em imóvel repleto de entorpecentes. Soma-se a tal fato a circunstância de que apenas o policial Eduardo de Oliveira Silva visualizou tal sacola em poder do réu.

Assim, há dúvida sobre a dinâmica dos fatos, não restando alternativa diversa nos autos a não ser a absolvição do acusado, pois não bastam meros indícios para a condenação. Somente a certeza e a prova cristalina, ausentes de qualquer dúvida, permitem a aplicação da pena privativa de liberdade e, desse modo, uma vez que não existem provas suficientes de ter o réu praticado a infração penal, a absolvição se impõe.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em

face de CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.I.C

São Vicente, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA